

1503776-48.2018.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2097895/2018 - 01º D.P. GUARUJA, 2214833 - 01º D.P. GUARUJA, 1035/18/219 - 01º D.P. GUARUJA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503776-48.2018.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503776-48.2018.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2097895/2018 - 01º D.P. GUARUJA, 2214833 - 01º D.P. GUARUJA, 1035/18/219 - 01º D.P. GUARUJA, 2097895 - 01º D.P. GUARUJA, 1035/18/219 - 01º D.P. GUARUJA, 2097895 - 01º D.P. GUARUJA, 1035/18/219 - 01º D.P. GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

ANCELON DA SILVA LIMA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

CLAUDINEY DA SILVA PINTO e Ancelon da Silva Lima, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 6 de novembro de 2018, por volta das 08h40, na Avenida Presbítero Benedito Lemos de Sou, nº 1257, Área Rural, nesta cidade e comarca, tinham em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,

111 porções de cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, destinadas ao tráfico de drogas.

Consta da denúncia que policiais militares receberam denúncia anônima informando que um indivíduo estaria armazenando drogas em sua residência. Realizada diligência ao local, foram recebidos por CLAUDINEY e Ancelon, que são conviventes e traficavam no local. Franqueada a entrada na residência, precisamente no banheiro, foram localizados 111 pinos de cocaína escondidos nas roupas de Ancelon, que estavam penduradas num varal.

CLAUDINEY foi notificado (fls. 121) e apresentou defesa prévia (fls. 148/149). Ancelon, não localizado, foi notificado por edital (fls. 201) Em relação ao corréu CLAUDINEY, a denúncia foi recebida em 26 de outubro de 2021 (fls. 191/192), seguindo-se das testemunhas e interrogatório do réu (fls. 213/215).

Em memoriais o Ministério Público requereu a absolvição do réu Claudiney por insuficiência de provas. Alegou, ainda, ilicitude das provas, pleiteando a absolvição sumária do corréu Ancelon (fls. 220/224). A d. Defesa, por sua vez, sustentou nulidade do processo em razão da ilicitude das provas, alegando violação de domicílio. No mérito, bateu-se pela absolvição e, subsidiariamente, fixação da pena base no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas e imposição de regime diverso do fechado (fls. 232/244).

É o relatório.

DECIDO.

Não há nulidade a ser reconhecida.

A prisão em flagrante do réu se deu regularmente.

Não há se falar em violação de domicílio, uma vez que o réu franqueou a entrada dos policiais militares em sua moradia. Prova em sentido contrário não produziu o réu, não tendo sequer negado em juízo ter franqueado a entrada dos policiais no imóvel.

De todo modo, tratando-se de tráfico ilícito de entorpecente, crime permanente, em que a consumação se protraí no tempo, o estado flagrancial dispensava mandado judicial ou permissão do morador para ingresso da polícia em seu domicílio.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616, aprovou, em repercussão geral, a tese segundo a qual a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

Não há, por outro lado, se invocar o julgamento do HC 598.051 da Colenda 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.

Trata-se de julgado que não tem efeito vinculante e, além disso, a r. decisão estipulou o prazo de um ano para que os Estados providenciem o aparelhamento e o treinamento das polícias bem como para que adotem as demais adaptações para atendimento das diretrizes da decisão.

Superada a questão preliminar, quanto ao mérito a ação é improcedente.

A materialidade delitiva vem bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1, auto de exibição e apreensão de fls. 5, auto de constatação preliminar de

entorpecente de fls. 8, laudo de exame químico toxicológico de fls. 67/69, com resultado positivo para cocaína, bem como, de resto, pela prova oral colhida.

As provas produzidas, no entanto, não são suficientes para estabelecer a responsabilidade criminal do acusado pelo delito apontado na denúncia.

Em seu interrogatório judicial o réu negou a traficância. Disse que as drogas foram encontradas no imóvel, mas não eram suas. Contou que residia no imóvel há seis anos com Ancelon, sua companheira, e que as drogas poderiam ser dela. Ela era travesti e "fazia programas". Não tinha conhecimento das drogas. Os policiais disseram terem localizado as drogas junto às roupas de Ancelon, no banheiro. Não conhecia os policiais. Ancelon era usuária de crack e álcool. Ancelon faleceu há um ano (fls. 215).

A testemunha Leonardo Augusto Cipriano, policial militar, narrou terem recebido denúncia anônima de que dois indivíduos estariam armazenando mais de cem eppendorfs de cocaína em sua residência. Diante dos fatos, foram ao local e, com a autorização dos indivíduos, entraram no local e localizaram os entorpecentes no banheiro. Afirmou que no local só havia os réus. Não se recorda da versão dos acusados. Seu parceiro foi quem recebeu a denúncia anônima. Não se recorda quem autorizou o ingresso no imóvel (fls. 213).

A testemunha Ronaldo Pereira da Silva, também policial militar, disse ter recebido denúncia anônima que no local dos fatos, uma residência, o morador estaria guardando drogas. Dirigiram-se ao local e foram recebidos por Claudiney. Informaram a ele o que estavam fazendo no local e este autorizou o ingresso dos policiais no imóvel. Claudiney informou que no local estava também um amigo dele. Realizaram buscas pelo imóvel e dentro do banheiro da casa foram encontradas as drogas. O morador negou soubesse de quem eram as drogas. Ambos os indivíduos foram conduzidos à delegacia de polícia. Disse que só estavam os réus na casa. Não os conhecia. Afirmou que a denúncia anônima foi recebida via COPOM. Esclareceu que foi Claudiney quem autorizou o ingresso no local e se identificou como o dono da casa (fls 214).

Não obstante a considerável quantidade de entorpecente (cento e onze porções de cocaína) localizada no imóvel, não se demonstrou efetiva contribuição do réu Claudiney na prática delitiva.

É certo que as drogas foram localizadas no banheiro do imóvel em que ambos os réus viviam. O entorpecente, porém, estava junto às vestes de Ancelon, conforme consta, inclusive, da denúncia.

Não foi Claudiney quem indicou aos policiais a existência de drogas no local, nem consta tenha ele admitido aos policiais que mantinha em depósito tais entorpecentes.

A mera circunstância de o réu ser companheiro de Ancelon e viverem na mesma residência não o torna, por si só, coautor do crime de tráfico.

Nessas circunstâncias, a dúvida quanto à efetiva contribuição do réu Claudiney na execução do crime lhe favorece.

Como é sabido, "Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de certa realidade" (Heleno Cláudio Fragoso, Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4ª edição, p.506).

Em face do exposto, com fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo

Penal, JULGO IMPROCEDENTE a ação e ABSOLVO CLAUDINEY DA SILVA PINTO, qualificado nos autos, da acusação de cometimento do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Oportunamente, arquivem-se os autos em relação a ele.

Nenhuma nulidade reconhecida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para requerer o que entender de direito com relação ao corréu Ancelon.

P.I.C.

Guaruja, 15 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA